

Strictly Private and Confidential

Non-Disclosure Agreement

We refer to the lands sale opportunity that consist of residential villa lands designated for real estate developers with area ranging from 36,000 sqm to 105,000 sqm. located in Phase 3 of SEDRA masterplan in Riyadh (the "Project"). ROSHN Group Company ("ROSHN") is soliciting Expression of Interests from developers that want to pre-qualify and place bids to purchase land within the Project for the purpose of residential development. ROSHN will provide you with certain information relating to the Project, subject to your agreement to the terms and conditions of this Non-Disclosure Agreement ("NDA").

You agree that all information relating to the Project or supplied by us to you (in writing or orally) or obtained by you from observation or discussion with representatives of ROSHN or the Project (together referred to as the "Information") is confidential and received by you under a duty of confidentiality to ROSHN. You must hold the Information in strict confidence in accordance with the terms of this NDA and not disclose, copy, or distribute it without the prior written agreement of ROSHN. You may, however, disclose Information, on a need to know basis, to your employees and any other person approved by ROSHN in writing, each of whom must be notified (in advance of disclosure) of the terms of

خاص وسري للغاية

اتفاقية عدم إفصاح

بالإشارة إلى الفرصة الاستثمارية لبيع الأراضي -المخصصة للفلل السكنية- للمطورين العقاريين والتي تتراوح مساحاتها من ٣٦,٠٠٠ إلى ١٠٥,٠٠٠ متر مربع في المرحلة الثالثة من حي سدره بمدينة الرياض ("المشروع"). تطلب شركة مجموعة روشن ("روشن") من المطورين الذين يرغبون في التأهيل المسبق وتقديم العطاءات تقديم إبداء الرغبة لشراء أرض في المشروع لغرض التطوير السكني. سوف تقوم روشن بتقديم معلومات لكم تتعلق بالمشروع وذلك شريطة موافقتكم على شروط وأحكام اتفاقية عدم الإفصاح ("الاتفاقية").

يتوجب عليكم معاملة جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع والتي نقدمها لكم (خطياً أو شفوياً) أو تحصلون عليها خلال الاجتماع مع ممثلي روشن أو المناقشات معهم (ويشار إليها معا بـ "المعلومات") كمعلومات سرية قدمت لكم من قبل روشن للمحافظة على سريتها، ويتوجب عليكم المحافظة على السرية التامة للمعلومات المتعلقة بالمشروع وفقاً لشروط هذه الاتفاقية وعدم الإفصاح عنها أو نسخها أو توزيعها دون الموافقة الخطية المسبقة من روشن. يجوز لكم الإفصاح عن هذه المعلومات لموظفيكم أو أي من الأشخاص الذين توافق عليهم روشن خطياً، والذين يحتاجون لمعرفة المعلومات المتعلقة بالمشروع، بشرط إبلاغ هؤلاء الأشخاص (قبل الإفصاح) بشروط هذه الاتفاقية، ويجب أن يوافق هؤلاء الأشخاص على الالتزام بهذه الشروط (وستكونون مسؤولين عن أي خرق للسرية من جانب هؤلاء الأشخاص).

this NDA, and must agree to adhere to these terms (and you will be responsible for any breach of confidentiality by them).

You must use the Information solely for the purposes of your potential business partnership with the Project and for no other purpose. You agree that, except as otherwise stated in this NDA, the disclosure of the Information shall not confer on you any rights (including any intellectual property rights) over such Information.

Your obligations under this NDA do not apply to Information that: (a) is now in the public domain; (b) comes into the public domain, except through a breach of this NDA or of any other duty of confidentiality; or (c) is required to be disclosed by law or by a court of competent jurisdiction or regulatory body or pursuant to the rules of any securities exchange, but you will (if lawful and practicable) notify ROSHN of such requirement and co-operate with ROSHN regarding the timing and content of such disclosures or any action we may reasonably take to challenge it.

You must not, without ROSHN's prior written consent, make any announcement or disclosure regarding the Project or regarding the existence or status of our discussions or any discussions between you and ROSHN.

Upon written request from ROSHN, you must (at your cost) return (without keeping copies) all documents and records under your control containing any

ويتوجب عليكم استخدام المعلومات المتعلقة بالمشروع حصراً لأغراض النظر في الشراكة التجارية المحتملة المتعلقة بالمشروع وليس لأي غرض آخر. إنكم توافقون على أن- باستثناء حسبما ورد في هذه الإتفاقية- الإفصاح عن هذه المعلومات لا يعطيكم أية حقوق في تلك المعلومات (بما في ذلك أية حقوق ملكية فكرية).

لا تنطبق التزامات السرية بموجب هذه الإتفاقية على المعلومات التالية: (أ) المعلومات المعروفة للعامة في الوقت الحاضر؛ (ب) المعلومات التي تصبح معروفة للعامة لأي سبب بخلاف مخالفة هذه الإتفاقية أو أي واجب سرية آخر؛ أو (ج) المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بموجب القانون أو بموجب أمر قضائي صادر عن محكمة مختصة أو أية هيئة رقابية مختصة أو طبقاً للوائح أية سوق مالية، ويتوجب عليكم إبلاغ روشن (إن كان ذلك قانونياً وممكناً) بمتطلبات الإفصاح هذه، والتعاون مع روشن بخصوص وقت ومضمون مثل هذه الإفصاحات أو بخصوص أي إجراء آخر قد تتمكن من الاعتراض عليه.

يتوجب عليكم الامتناع عن القيام بأي إعلان أو إفصاح بخصوص المشروع أو بخصوص وجود نقاشات بينكم وبين روشن، دون الموافقة الخطية المسبقة من روشن.

بموجب طلب خطي من روشن، يتوجب عليكم (وعلى نفقتكم الخاصة) إعادة كافة المستندات والسجلات الموجودة معكم (دون إبقاء أية نسخ منها) والتي تتضمن معلومات متعلقة

Information and take all reasonable steps to expunge Information from your computers.

No Information provided by us constitutes an offer of securities or assets and no representation or warranty is given (or to be implied) as to its accuracy or completeness. We do not accept any duty of care to you.

You acknowledge that damages may not be an adequate remedy for breach of this NDA and that injunctive relief or specific performance may be an appropriate additional or alternative remedy in such cases.

Your obligations under this NDA will remain in full force and effect for a period of forty-eight (48) months from the date of this NDA.

Where the context permits or requires: (a) references in this NDA to "you" and "your" include your affiliates, branches, agents, advisers, officers, employees and their respective officers and employees; and (b) references to "we", "us" and "our" include our affiliates, branches, agents, advisers, officers, and their respective officers.

This NDA and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, and any disputes arising hereunder shall be resolved pursuant to the courts of the Kingdom of Saudi Arabia, which will have exclusive jurisdiction to settle any disputes or claims that may arise out of or in connection with

المشروع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمسح هذه المعلومات من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم.

لا يشكل تقديم أية معلومات لكم، ولا يجوز النظر إليه على أنه، طرح لأوراق مالية أو خلافها، ولا نقدم بموجبه أي إقرار أو تعهد (بشكل صريح أو ضمني) بخصوص دقة المعلومات أو اكتمالها، ولا نتحمل أي مسؤولية تجاهكم بهذا الخصوص.

تقرّون بموجب هذه الإتفاقية بأن التعويض قد لا يكون كافياً كسبيل لمعالجة أي خرق لهذه الإتفاقية، وأنه يحق لنا الحصول على أمر قضائي أو التنفيذ الجبري كسبيل إضافي أو بديل في هذه الحالة.

تبقى التزاماتكم بموجب هذه الإتفاقية سارية ونافاذة بشكل تام لمدة ثمانية وأربعين (٤٨) شهر من تاريخ هذه الإتفاقية.

حين يتّيح أو يقتضي السياق ذلك: (أ) تشمل الإشارات لكم الشركات التابعة لكم وفروعكم ووكلائكم ومستشاريكم ومسؤوليكم وموظفيكم ومسؤولي وموظفي كل منهم؛ و(ب) تشمل الإشارات لنا الشركات التابعة لنا وفروعنا ووكلائنا ومستشارينا ومسؤولينا ومسؤولي كل منهم.

تحكم هذه الإتفاقية وأية التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو بالارتباط بها بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية ويتم حل أية نزاعات تنشأ بموجبها وفقاً للمحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية، والتي لديها السلطة القضائية الحصرية لتسوية أي نزاعات أو دعاوى قد تنشأ عن هذه الإتفاقية أو فيما يتعلق بها، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على الخضوع لهذه الجهة القضائية.

it, for which purpose the Parties agree to submit to
such jurisdiction.

We acknowledge receipt of this NDA and agree to its
contents:

Signed for and on behalf of
[INSERT COMPANY NAME]

Signature:

By:

Title:

Date:

Stamp:

نقر باستلام هذه الإتفاقية ونوافق على مضمونها:

وقعت عن ونيابة عن

[ادرج اسم الشركة]

التوقيع:

من قبل:

الصفة:

التاريخ:

الختم: